

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1914/2532

นางบุก งามเยี่ยม

โจทก์

นายสงบ ดลเสมอ

จำเลย

นายสุทธิพงษ์ อยู่สบาย ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำสั่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์แก่โจทก์ภายใน 7 วัน นับแต่จำเลยได้ฟังคำพิพากษา

จำเลยฎีกา และยื่นคำสั่งดังกล่าวโดยทนายจำเลยผู้ลงชื่อในคำสั่งมีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 77,87,9)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นฎีกา ระหว่างส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์โจทก์ถึงแก่กรรมจึงส่งสำเนาฎีกาไม่ได้ และไม่มีทายาทของโจทก์เข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ จำเลยแถลงขอถอนฎีกาจึงอนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา 200 บาท จึงไม่คืนให้ จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

พิจาระห์แล้ว จำเลยยื่นฎีกา ระหว่างส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์โจทก์ถึงแก่กรรมจึงส่งสำเนาฎีกาไม่ได้ และไม่มีทายาทของโจทก์เข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ จำเลยแถลงขอถอนฎีกาจึงอนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา200 บาท จึงไม่คืนให้ จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>